

REQUISITOS MINIMOS DE PARTICIPACION

Podrán participar en la licitación que regula estas Bases, Personas Naturales o Jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica, conforme lo disponga el reglamento de la Ley de Compras Públicas y requisitos: y el no encontrarse afecto a las causales de inhabilidad o incompatibilidad contempladas en el Artículo N°4 de la Ley N°19.886 y que se encuentren inscritas en el registro de proveedores de Mercado público.

Para las personas extranjeras, se observará lo dispuesto en el artículo 146 del D.S. N° 661, del Ministerio de Hacienda de 2024.

En caso de que se participe en la presente licitación mediante la modalidad de “Unión Temporal de Proveedores” ésta deberá cumplir con todos los requisitos especiales establecidos en el artículo 180 del D.S. N° 661, del Ministerio de Hacienda de 2024.

No podrán participar;

- a) Las personas naturales o jurídicas que, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador/a o por delitos concursales establecidos en el Código Penal.
- b) El oferente afecto a la prohibición del artículo 10 de la Ley N° 20.393, esto es, no haber sido condenada, temporal o perpetuamente, a celebrar contratos con los organismos del Estado, en virtud de haberse establecido su responsabilidad penal en delitos de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y delitos de cohecho.
- c) Oferentes que hayan sido condenados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, letra d), del Decreto 211, d 1973, esto es, participar en hechos, cometer actos o concurrir a convenciones que impiden, restringen o entorpecen la libre competencia o que tienden a producir dichos efectos, conforme con lo previsto en el artículo 3, letra a), del mismo cuerpo normativo.
- d) Encontrase inhabilitado para contratar con la administración del Estado relativa a la condena por infracción a las disposiciones del decreto ley N°211 de 1973, que fija Normas para la defensa de la Libre Competencia.
- e) El oferente que sea personal de este Servicio, cualquiera que sea su calidad jurídica, o con las personas naturales contratadas a honorarios por ese organismo, ni con sus cónyuges o convivientes civiles, ni con las demás personas unidas por los vínculos de parentesco en segundo grado de consanguinidad o afinidad, ni con sociedades de personas o empresas individuales de responsabilidad limitada de las que formen parte o sean beneficiarios finales, ni con sociedades en comanditas por acciones, sociedades por acciones o anónimas cerradas en que sean accionistas directamente, o como beneficiarios finales, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10 por ciento o más del capital, directamente o como beneficiarios finales, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

La prohibición establecida en el inciso anterior debe entenderse respecto del personal dependiente de la misma autoridad o jefatura superior del organismo o servicio público que intervenga en el procedimiento de contratación.

Igualmente, la prohibición establecida en el inciso primero se extenderá, respecto de los funcionarios directivos de los organismos del Estado, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, y de los funcionarios definidos en el reglamento que participen en procedimientos de contratación, a las personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y a las sociedades en que aquellos o éstas participen en los términos expuestos en el inciso primero, durante el tiempo en que ejerzan sus funciones, y hasta el plazo de un año contado desde el día en que el respectivo funcionario o funcionaria haya cesado en su cargo.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 35 Quáter de la Ley N°19.886, que establece entre otros, la prohibición de ningún organismo del estado de suscribir contratos administrativos con el personal del mismo organismo, cualquiera sea su calidad jurídica, o con las personas naturales contratadas o honorarios por ese organismo, ni con las cónyuges o convivientes civiles, ni con las demás personas unidas por los vínculos de parentesco en segundo grado de consanguinidad o afinidad. Además de lo establecido en el artículo 1 N°48 de la Ley N°21.634 publica en el diario Oficial de fecha 11 de diciembre del 2023, la cual agrega un nuevo Capítulo VII “De la Probidad Administrativa y Transparencia en la Contratación Pública”

Todo lo anterior se acreditará mediante Declaración Jurada que deben presentar los interesados en participar en el presente proceso de licitación, conforme al **Formulario N°02**, sin perjuicio de las facultades del SSVSA de verificar esta información en cualquier momento en los registros pertinentes.

Si el proponente es una Persona Jurídica, conforme a lo requerido en el **Formulario N°01**, indicará con exactitud su razón social y RUT, como el nombre completo, RUT, estado civil, nacionalidad, profesión y domicilio de su representante legal, acreditando su personería con la escritura respectiva.

Si el proponente es una Persona Natural, conforme a lo requerido en el **Formulario N°01**, deberá señalar su nombre completo, nacionalidad, estado civil, RUT, domicilio y profesión.

Si el proponente se presenta como Unión Temporal de Proveedores, entonces deberá individualizarse dependiendo de la calidad de integrantes en dicha Unión Temporal, según lo señalado en los dos párrafos precedentes.

ANTECEDENTES QUE REGULAN EL PROCESO

La presente propuesta se regirá por lo dispuesto en:

- Las Bases Administrativas.
- Las Bases Técnicas.
- Los Formularios
- La Serie de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones a las Bases, si las hubiere.
- Las Aclaraciones a las ofertas realizadas en Foro de Aclaración de Ofertas, si las hubiere.
- La Oferta del adjudicatario.
- La Orden de Compra y en caso de corresponder, el contrato.

Y, además, por lo dispuesto en:

- La Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- La Ley N° 19.653, sobre Probidad Administrativa aplicable de los órganos de la Administración del Estado.
- La Ley N° 20.238, que asegura la protección de los trabajadores y la libre competencia en la provisión de bienes y servicios a la administración pública.
- La Ley N° 20.123 que regula el trabajo en régimen de subcontratación.
- El Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, el cual aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA OFERTAR

La Oferta administrativa, técnica y económica debe ser ingresada a través del portal del sistema de información de la Dirección de compras y Contratación Pública, sitio www.mercadopublico.cl, según lo indicado en el cronograma de la Licitación, en formato digital, documentos tipo Word, Excel, PDF, JPEG o similar en **ARCHIVOS SEPARADOS**, a saber:

Oferta Administrativa

- a) **Formulario N°01:** Antecedentes del oferente, quien deberá llenar todos los datos y antecedentes solicitados en este formulario.
- b) **Formulario N°02:** Declaración jurada simple y aceptación de Bases conforme al formato que se adjunta, debidamente firmado por el oferente, en caso de ser persona Natural o por el Representante Legal en caso de ser Persona Jurídica.

Si el Oferente adjudicado es persona Jurídica y los documentos no se encuentran disponibles en el portal www.mercadopublico.cl, a objeto de redactar el contrato correspondiente, deberá enviar vía correo electrónico al Subdepartamento de logística la siguiente documentación:

- Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del (o los) Representante(s) Legal(es).
- Fotocopia simple del RUT de la sociedad.
- Fotocopia simple del acto de constitución o de la escritura pública, según corresponda, y sus eventuales modificaciones en la que conste el poder del (o los) representante (s) legal (es) de sociedad, con constancia de su inscripción en el Registro de Comercio, si correspondiere. Se deberá marcar con destacador el texto en que conste la designación del representante legal.

- Si es persona Jurídica, presentar Certificado de Vigencia de ésta, copia de su RUT y de su representante legal. Con respecto a Consorcios que concursen en la Licitación, se requerirán los mismos documentos descritos recientemente, los cuales se referirán al Consorcio como tal y a cada una de las sociedades que lo conforman. El certificado y copias no podrán tener una antigüedad mayor a 30 días contados hacia atrás desde la fecha de cierre de recepción de ofertas.
- **Declaración Jurada de Unión Temporal de Proveedores:**
 - a. Estará integrada por una o más empresas de menor tamaño.
 - b. Su objetivo es unirse para la presentación de una oferta en caso de licitaciones o convenio marco, o para la suscripción de un contrato, en caso de una contratación directa, sin que sea necesario constituir una sociedad.
 - c. Se constituye exclusivamente para un proceso de compra en particular. Su vigencia no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo su renovación o prórroga.
 - d. Deberá materializarse por escritura pública. Sin embargo, cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el acuerdo en que conste la unión podrá materializarse por instrumento público o privado.
 - e. Los proveedores deberán establecer en el instrumento que formaliza la unión la solidaridad entre los integrantes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad licitante, y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes para representarlos en conjunto.

El representante de la Unión Temporal de Proveedores deberá adjuntar, al momento de ofertar, el documento que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la unión determinarán qué antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de esta.

Cada integrante de la Unión Temporal de Proveedores deberá encontrarse hábil en el Registro de Proveedores.

- En el caso de la Inhabilidad sobreviniente de integrantes de la Unión Temporal de Proveedores: Deberá cumplirse con lo que se establece el artículo 183 del Decreto Supremo N°66, del Ministerio de Hacienda, del 2024.

Oferta Técnica

- c) **Formulario N°03:** Detalle experiencia del oferente, acreditada mediante **Certificados de Experiencia** emitidos por las instituciones contratantes que acrediten haber realizado prestaciones de servicio en esta materia, o bien **Órdenes de Compra** emitida a través del sistema de Compras Públicas en estado **“Recibida Conforme”**.
 - d) **Formulario N°04:** Nómina con identificación de los Docentes, que presten los servicios de la presente Licitación.
- Certificados de Título Profesional, Pasantía Internacional, MBA, Diplomados, Postítulos o Cursos, de los Docentes señalados en el Formulario N°04 que presten los servicios de la presente Licitación. Subir documentación como **“NombreProfesionalTitulo”** o en su defecto archivos **ZIP** por cada Docente.

La no presentación de algún documento facultará al SSVSA a solicitarlo a través del Foro de Aclaración de Ofertas del portal www.mercadopublico.cl, el oferente deberá presentar la documentación solicitada en un plazo no superior a 03 días hábiles a contar de la solicitud en el Foro de Aclaración de Ofertas, en caso contrario la oferta se rechazará por no cumplimiento de los requisitos administrativos.

Esto, de acuerdo con lo normado en el artículo N°56 del reglamento de la Ley de compras, los errores u omisiones detectados durante la evaluación, durante la etapa de evaluación la Entidad licitante podrá solicitar a los oferentes:

1. Salvar los errores u omisiones formales en que ha incurrido. No se considerará error formal errores en el precio de la oferta.
2. La presentación de certificaciones o antecedentes que hayan omitido presentar al momento de efectuarla la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se

- hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas; y,
3. La presentación de certificaciones o antecedentes que se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación de éstas.

Las rectificaciones de los errores u omisiones detectados por la Entidad licitante y que se solicitan y permiten salvar o subsanar a los oferentes, no podrán conferir una situación de privilegio respecto de los demás competidores, dado que se afectará el principio de igualdad de los oferentes.

La solicitud de la entidad de rectificación de los errores u omisiones del oferente o de los oferentes se debe informar y publicar a través del Sistema de Información.

La posibilidad antes mencionada no procede respecto de documentación relativa a aspectos evaluables.

Oferta Económica

Los Oferentes deberán ingresar al portal el valor de su oferta económica expresada en pesos chilenos, sin reajuste, ni intereses, ni impuestos y debe corresponder al costo total para la ejecución de los servicios solicitados licitados, incluyendo cualquier otra actividad solicitada en las bases y su documentación complementaria, el formato que integra la oferta económica corresponde al siguiente.

- e) **Formulario N°05:** Detalle de la oferta económica presentada por cada oferente, debiendo ser completado en su totalidad.

TODA PROPUESTA QUE SUPERE EL PRESUPUESTO DISPONIBLE SERA CONSIDERADA INADMISIBLE.

Aquellos proponentes que no publiquen sus ofertas en el Portal del Sistema quedarán automáticamente excluidos, declarándose inadmisibles sus ofertas y no podrán seguir participando en la presente Licitación.

En el caso de los Formularios, éstos deberán contar con la firma del representante respectivo, y deben ser digitalizados en formato PDF, DOC o JPEG, dichos formularios no podrán ser modificados.

Cabe mencionar además que, para que su propuesta sea aceptada y posteriormente evaluada, cada oferente deberá presentar todos los antecedentes mencionados en este artículo, manteniendo los formatos entregados, en el caso de los formularios, de lo contrario será considerada inadmisibile.

En caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del Sistema de Información, circunstancia que deberá ser ratificada por la Dirección mediante el correspondiente Certificado el cual deberá ser solicitado por las vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 Horas siguientes al cierre de la Recepción de ofertas.

En tal caso, los Oferentes afectados tendrán un plazo de 02 días hábiles contados desde la fecha del envío del Certificado de indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de Información.

RECHAZO DE OFERTAS EN EL ACTO DE APERTURA

Las causales de rechazo de las ofertas en la etapa de apertura son las siguientes:

- a) La no presentación del formulario económico y los formularios técnicos, así como los documentos de respaldo que permitan la evaluación de los antecedentes establecidos en el artículo N°20.
- b) Superar el presupuesto disponible informado en el artículo N°09 de las Bases.
- c) No participar de la visita a terreno de carácter obligatoria, de acuerdo a lo establecido en la ficha de licitación publicada en el portal www.mercadopublico.cl y en el artículo N°14 de las Bases.
- d) Si los servicios ofertados no son convenientes para los intereses de este Servicio, en razón de que no se ajustan a los requerimientos técnicos solicitados en las bases Técnicas.

- e) No encontrarse inscrito en el Registro de proveedores de Mercado público el momento de la fecha de la apertura electrónica.
- f) En caso de propuestas individuales presentadas por los integrantes de una Unión Temporal de proveedores, de ofertas simultáneas de proveedores de un mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí y las propuestas riesgosas o temerarias, en consonancia con los artículos 48, 60 y 61, todos del reglamento de la Ley N°19.886.

En el acto de apertura, realizado de forma electrónica en el Sistema de Compras Públicas, el SSVSA revisará que todas las propuestas y documentos hubiesen sido presentados vía electrónica en tiempo y forma, conjuntamente con verificar la presentación en soporte papel de la de garantía de seriedad de la oferta según corresponda.

Una vez realizada la apertura, la comisión evaluadora haciendo uso de las facultades que le otorga el Reglamento de la Ley de Compras Públicas, podrá solicitar por escrito a los oferentes a través del Portal, con posterioridad al acto de apertura, aclaraciones o informaciones que considere oportunas, que no violen o modifiquen las bases de licitación ni el principio de igualdad entre los proponentes. Estas solicitudes y sus respectivas respuestas deberán ser efectuadas a través del Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

Las respuestas realizadas por el oferente formarán parte integrante de la oferta del proponente.

Lo anterior, **no podrá suponer en caso alguno la presentación extemporánea de antecedentes exigidos expresamente** en estas bases o la modificación de la oferta presentada dado que la finalidad de esta es otorgar a la Comisión de Evaluación, la información clara y precisa que le permita efectuar la adecuada evaluación e interpretación de las propuestas, lo cual implica que, **en ningún caso se podrá considerar como aclaración la falta de alguno de los documentos requeridos para ofertar**, sin desmedro de la facultad que entrega el artículo N°17.2, incisos tercero y final.

El Oferente no podrá modificar el monto de la oferta, solo será susceptibles de ser aclarados aspectos de forma y documentos complementarios como la acreditación de experiencia, siempre que estos sean emitidos antes de la fecha de cierre del proceso.

En el evento de que la comisión evaluadora observe que no se han salvado, corregido o aclarado los errores u omisiones requeridos por esta dentro del plazo fijado para tal efecto, la oferta será declarada inadmisibles por no dar cumplimiento a lo establecido en las presentes bases.

Los oferentes tendrán un **plazo no superior a los 03 días hábiles**, contados desde la notificación del respectivo requerimiento, para responder a lo solicitado por la entidad licitante o para acompañar los antecedentes requeridos por ésta. La entidad licitante no considerará las respuestas o los antecedentes recibidos una vez vencido dicho plazo.

Sólo se tomarán en consideración las propuestas presentadas hasta la fecha y hora señaladas en el Portal, por lo que una vez iniciado este proceso no se admitirá propuesta alguna, ni modificaciones de las presentadas, ni pedidos de explicaciones o aclaraciones por parte de los Oferentes, salvo las observaciones efectuadas al acta de apertura.

Teniendo en consideración que dicha presentación de documento se hizo fuera de plazo, el oferente obtendrá el mínimo puntaje en el criterio **“Presentación de oportuna de antecedentes”**, Artículo N°20 de las Bases de Licitación.

ESTADO DE HABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES AL MOMENTO DE OFERTAR

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Compras Públicas (artículo N°04, el segundo inciso del artículo N°16 y el artículo N°120 de la Ley N°19.886), el artículo 154 del Reglamento de dicha ley, aprobado por el Decreto N° 661 de 2024, del Ministerio de Hacienda y complementado con el Capítulo X “REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO” del reglamento, el oferente deberá estar **“Hábil”** en el Registro de Proveedores de Mercado Público.

Observaciones:

HÁBIL	Cumple con los requisitos para contratar con el Estado de acuerdo a las siete causales estipuladas en el Reglamento de la Ley 19.886
INHABIL	No cumple con uno o más de los requisitos para contratar con el Estado
EN REVISIÓN	Proveedor se encuentra en proceso de validación con fuentes oficiales para Ingreso al sistema. Su estado de habilidad aparecerá a contar del día hábil siguiente

En caso de encontrarse en estado “Inhábil” o “sin información”, se entenderá como desistimiento de la oferta, pudiendo el SSVSA Re adjudicar al oferente que hubiese resultado como segundo mejor evaluado, y así sucesivamente hasta incluso declarar desierta la licitación.

Se verificará mensualmente el cumplimiento de los requisitos de inscripción en el Registro Electrónico de Proveedores del Estado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Para la evaluación de las ofertas se calificarán los siguientes criterios, con las ponderaciones que para cada caso se indican:

CRITERIO	PUNTAJE (%)
Oferta Económica	30
Experiencia	60
Programa de integridad	05
Cumplimiento de Requisitos Formales	05
Total	100

Formula Evaluación = Oferta Económica *0,30 + Experiencia *0,60 + Programa de Integridad *0,05 + Cumplimiento de Requisitos Formales *0,05.

En el cálculo de los puntajes se considerarán tres decimales.

CRITERIO EVALUACIÓN OFERTA ECONOMICA (30%):

Para las ofertas que se ajusten a los requerimientos de las bases de licitación se evaluará mediante la siguiente formula:

Fórmula de Cálculo:
$$\text{Puntaje} = \frac{\text{Valor oferta más económica}}{\text{Valor Oferta (i)}} \times 100 \times 0,30 =$$

Siendo Oferta (i), el **VALOR TOTAL NETO** informado por cada oferente en **Formulario N°05**.

TODA PROPUESTA QUE SUPERE EL PRESUPUESTO DISPONIBLE SERA CONSIDERADA INADMISIBLE.

CRITERIO DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA (60%)

SUBCRITERIO EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN SERVICIOS PÚBLICOS (20%):

Este criterio será evaluado de acuerdo a la siguiente tabla:

Cantidad de Certificados	Puntaje
Más de 10 Certificados	100
Más de 08 y hasta 10 Certificados	80
Más de 06 y hasta 08 Certificados	60
Más de 04 y hasta 06 Certificados	40
Más de 02 y hasta 04 Certificados	20
Un Certificado y hasta 02 Certificados	10
No posee o no acredita Experiencia	0

Dicha experiencia será validada con la información proporcionada en el Formulario N°03 “Experiencia”, acompañada de los **CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA** emitidos por la respectiva entidad contratante, donde se indique el RUT o la Razón Social del Oferente (o Nombre de Fantasía), las prestaciones realizadas y que consigne la conformidad de los servicios relativos a la misma materia que se licita.

Se entiende como Certificados de Experiencia los emitidos por distintas Instituciones Públicas o Empresas privadas en los servicios solicitados materia de esta Licitación.

Para estos efectos serán aceptadas, además, **ORDEN DE COMPRA** del sistema de compras públicas en estado “**RECEPCIÓN CONFORME**”, de distintos procesos Licitados (01 Orden de compra por cada proceso).

No serán evaluados órdenes de compra del Sistema de compras públicas en estado distinto a “recepción conforme”, (Aceptadas, enviada a proveedor, en proceso, canceladas, etc.), **Curriculum, Contratos, Facturas, Boletas de Honorarios, Resoluciones de Adjudicación o Aprobatorias de Contratos, actas de entrega o recepción (provisorias o definitivas) órdenes de Trabajo y órdenes de compra de Empresas privadas.**

Formula: Puntaje obtenido por cada Oferente *0,20.

SUBCRITERIO EXPERIENCIA DEL DOCENTE (20%)

Experiencia del relator en el área específica en dictar Cursos, el cual será evaluado de acuerdo a la siguiente tabla:

Cantidad de Cursos/Diplomados en la materia	Acredita experiencia mediante Certificados
Más de 10 Cursos o Diplomados	100
Más de 08 y hasta 10 Cursos o Diplomados	80
Más de 06 y hasta 08 Cursos o Diplomados	60
Más de 04 y hasta 06 Cursos o Diplomados	40
Más de 02 y hasta 04 Cursos o Diplomados	20
Una y hasta 02 Cursos o Diplomados	10
No posee o no acredita experiencia en Cursos o Diplomados materia de la presente Licitación	0

En caso que el Oferente presente 02 o más docentes, la evaluación corresponderá al promedio simple (Sumatoria Simple de los Puntajes Individuales/“X” Docentes) *0,20.

Subir documentación como “**NombreProfesionalTitulo**” o en su defecto archivos **ZIP** por cada Docente.

Formula: Puntaje obtenido por cada Oferente *0,20.

SUBCRITERIO DIPLOMADOS O CURSOS DEL DOCENTE EN EL ÁREA (20%).

Experiencia del docente en el área específica, el cual será evaluado de acuerdo a la siguiente tabla:

El Docente cuenta con Cursos/Diplomados en el área	Puntaje
Pasantía o Maestrías Internacional	35
MBA o Magister	25
Diplomado o Postítulo	20
Curso	10
Taller	10
No posee o no acredita experiencia	0

En caso que el Oferente presente 02 o más docentes, la evaluación corresponderá al promedio simple (Sumatoria Simple de los Puntajes Individuales/"X" Docentes) *0,20.

Formula: Puntaje obtenido por cada Oferente *0,20.

CRITERIO DE EVALUACIÓN PROGRAMA DE INTEGRIDAD (5%)

Los oferentes deberán informar en el Formulario N°05 si cuentan con programas de integridad implementados que sean conocidos por su personal y/o trabajadores.

El programa de integridad de una empresa u organización se entiende como un conjunto de instrumentos internos que fomentan, entre sus integrantes, un comportamiento apegado a determinados estándares éticos que contribuyan a las buenas prácticas, al respeto de la normativa vigente y a la creación de una cultura de probidad que permite evitar prácticas corruptas o delictivas.

Los oferentes deberán informar si cuentan con un programa de integridad implementado y conocido por su personal y/o trabajadores.

Se entenderá por programas de integridad cualquier sistema de gestión que tenga como objetivo prevenir y si resulta necesario, identificar y sancionar las infracciones de leyes, regulaciones, códigos o procedimientos internos que tienen lugar en una organización, promoviendo una cultura de cumplimiento. Un programa de integridad debe poseer procesos claros para evitar conflictos de interés en una empresa, mecanismos de control interno, procedimientos de denuncia idóneos de estas conductas, considerar sanciones para las personas que lo incumplan, y establecer periodos de revisión y actualización de dicho programa.

Dado lo anterior, los proveedores que oferten, deberán adjuntar el programa de integridad vigente en su empresa, como medio de verificación, lo siguiente:

Presentar protocolos, instructivos, certificaciones o cualquier documento alusivo a programas de integridad.

Entregar respaldos que permitan verificar que el programa de integridad es conocido por su personal y/o trabajadores tales como: un comunicado interno, afiche informativo, anexo de contrato de trabajo, constancia de la inducción, capacitación, seminario, etc.

Todo respaldo correspondiente a medio de verificación deberá tener una vigencia mínima anterior a los 06 meses, contados desde la fecha de publicación de este proceso de Licitación, caso contrario no será evaluado.

Los oferentes que acrediten la existencia de programas de integridad y ética empresarial obtendrán 100 puntos (100X5/100) y en caso de no ser adjuntado el programa o este no contenga lo requerido en el criterio, no se considerará válido para la evaluación. Los oferentes que no presenten dicha información obtendrán 10 puntos (10X5/100).

CRITERIO DE EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES (5%):

En este criterio será evaluado el cumplimiento del envío oportuno y conforme de toda la documentación solicitada en el Art. N°17 de las Bases Administrativas. Los oferentes que cumplan con la presentación oportuna y conforme del 100% de los documentos obtendrán 100 puntos (100X5/100) y los oferentes a los cuales sea necesario solicitar información a través del Foro Inverso del portal www.mercadopublico.cl obtendrán 10 puntos. (10X5/100).

RESOLUCIÓN DE EMPATES

En el caso de que dos o más oferentes una vez efectuado el proceso de evaluación, hubiesen coincidido y obtenido el mismo puntaje considerando tres decimales, el SSVSA, considerará los siguientes criterios de evaluación para seleccionar la oferta más conveniente:

- Oferta económica
- Experiencia del Oferente
- Experiencia del Docente

El mecanismo de resolución de empates se desarrolla en caso de igualdad de puntaje obtenido por los oferentes para dirimir la resolución de empates.

Como primera opción de desempate se seleccionará en este caso al oferente con mayor puntaje en el criterio de evaluación **Oferta Económica**, en caso de mantener la igualdad se seleccionará como segunda opción de desempate el mayor puntaje en el criterio de evaluación **Experiencia del Oferente**, si se mantiene la igualdad aplicando el desempate de los dos criterios antes señalados se seleccionará como tercera opción de desempate el mayor puntaje en el criterio de evaluación **Experiencia del Docente**, considerando tres decimales en todos los casos.

Por último, en el caso de que dos o más oferentes una vez efectuado el proceso de desempate, hubiesen coincidido y obtenido el mismo puntaje en los tres criterios de desempate informados en el párrafo anterior considerando tres decimales, el SSVSA adjudicará a la **Primera Oferta** ingresada en el portal, www.mercadopublico.cl, de acuerdo al documento “**Comprobante de Ingreso de la Oferta**”, el cual registra la fecha y hora de ingreso de la propuesta de cada Proveedor.

MECANISMO PARA SOLUCION DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACION

De acuerdo a lo indicado en el Artículo N° 58 del Reglamento de la Ley N° 19.886 en caso de producirse consultas relacionadas a la adjudicación o deserción del presente proceso de licitación, estas deberán formularse a través del Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública, el SSVSA dará respuesta a las mismas por el mismo medio.

VIGENCIA

El servicio contratado tendrá **vigencia desde la emisión de la Orden de Compra y hasta el día 30 de noviembre del 2026**.

Con respecto al envío y aceptación de la Orden de Compra, el oferente favorecido dispondrá con un plazo máximo de 2 días hábiles para aceptar la Orden de Compra a través del portal www.mercadopublico.cl desde que esta se emita, en caso de no ser rechazada dentro de este plazo la orden de compra se entenderá como aceptada de todos modos.

El envío de la Orden de Compra se realizará una vez se cuente con la total tramitación de la Res Ex que aprueba la adjudicación y su publicación en el portal www.mercadopublico.cl, la validación de la Boleta de garantía correspondiente al Fiel cumplimiento del contrato, en caso de corresponder y la total tramitación del contrato.

De no ser aceptada, el SSVSA podrá solicitar su rechazo, entendiéndose rechazada, 24 horas desde dicha solicitud, conforme a lo establecido en el Reglamento.

El SSVSA, se reserva el derecho de poner término anticipado al convenio por incumplimiento del oferente en cualquiera de las obligaciones contraídas en relación de los servicios que le fueron adjudicados en forma, calidad, cantidad, plazos y condiciones de entrega del servicio, establecidas en el artículo N°33 de las Bases, las cuales son constitutivas de dicho incumplimiento (aplica criterio en el dictamen N°76.561 de 2016).

El SSVSA podrá prorrogar el servicio con el proveedor adjudicado sólo por el tiempo en que se proceda a efectuar una nueva contratación para abastecer el referido suministro, ya sea que ésta sea efectuada a través de una licitación pública u otro mecanismo de adquisición que resulte pertinente.

Se deja constancia que el tiempo máximo de prórroga no podrá exceder el plazo de 6 meses, contados desde el vencimiento original del período de suministro, sin que se exceda el 30% del monto originalmente pactado en el contrato. El contrato que emane de esta licitación no podrá ser renovado, ni modificado, en su vigencia, con la finalidad de extenderla en contravención a lo indicado en este párrafo.

ORDEN DE COMPRA

El SSVSA perfeccionará la adquisición, por medio de la Orden de Compra, conforme a lo establecido en el artículo 117, del Decreto N°661 de 2024, del Ministerio de Hacienda, Reglamento de la Ley de Compras Públicas.

Con respecto al envío y aceptación de la Orden de Compra, el oferente favorecido dispondrá con un plazo máximo de 2 días hábiles para aceptar la Orden de Compra a través del portal www.mercadopublico.cl desde que esta se emita, en caso de no ser rechazada dentro de este plazo la orden de compra se entenderá como aceptada de todos modos.

El envío de la Orden de Compra se realizará una vez se cuente con la total tramitación de la Res Ex que aprueba la adjudicación y su publicación en el portal www.mercadopublico.cl, la validación de la Boleta de garantía correspondiente al Fiel cumplimiento del contrato, en caso de corresponder y la total tramitación del contrato.

De no ser aceptada, el SSVSA podrá solicitar su rechazo, entendiéndose rechazada, 24 horas desde dicha solicitud, conforme a lo establecido en el Reglamento.

Formarán parte integrante del contrato/orden de compra los siguientes documentos que no se adjuntan y que se consideran conocidos por los proponentes: Leyes de la República, Leyes Laborales y de Previsión Social.

También forman parte del contrato y se adjuntan a él los siguientes documentos en el orden de prelación que se indica; en caso de existir discrepancia entre ellos:

- Las Bases Administrativas.
- Las Bases Técnicas.
- Las Aclaraciones a las Bases y demás documentos de la propuesta, que emita el mandante con anterioridad a la apertura de la misma.
- La Serie de Preguntas y Respuestas.
- Las Aclaraciones de las Ofertas en el Foro Inverso.
- La Propuesta Económica y Técnica del Oferente.

Todos los documentos mencionados precedentemente y aquellos que se incorporen dentro del proceso de licitación y adjudicación, formarán parte integrante del contrato derivado de la adjudicación de la propuesta.

Al momento de la contratación el Proveedor deberá acreditar que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años mediante el Certificado correspondiente emitido por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

MULTAS Y SANCIONES

El incumplimiento del servicio contratado debido a situaciones inherentes al contratista, facultará al SSVSA, a la aplicación de multas hasta **completar un 30% del valor neto de la contratación.**

El detalle de faltas, separadas entre el tipo administrativo y técnico, que determinarán la aplicación de multa es el siguiente:

Tipo administrativo (2% del valor neto de la facturación):

Cada vez que no se entregue la documentación anexa solicitada junto con la factura, mencionada en los presentes términos de referencia.

Tipo técnico (10% valor total neto de la facturación):

Por cada falta detectada e informada por Jefe Unidad Técnica, respecto del incumplimiento de las bases técnicas, de acuerdo a las siguientes materias:

- a) De las Normas de Prevención de Riesgos, Orden, Higiene y Seguridad.
- b) Dotación incompleta de materiales, maquinaria y herramientas de trabajo, para realizar los trabajos detallados en las Especificaciones Técnicas.
- c) Dotación incompleta de la cantidad de personal necesario para realizar los trabajos señalados en las Especificaciones Técnicas.
- d) La no ejecución en las fechas y hora programada de los trabajos licitados.
- e) Tiempo de respuesta superior a 24 horas corridas contadas, desde el día y hora de solicitud de requerimiento de parte de la Unidad técnica al Supervisor.
- f) Utilizar productos mencionados en las Especificaciones Técnicas sin seguir las recomendaciones o instrucciones del fabricante.
- g) No realizar lo estipulado en las bases técnicas que conforman esta licitación.
- h) En caso que el personal que concurre a prestar el servicio sea uno diferente a aquél cuyos antecedentes se evaluaron en la propuesta.

- i) Sí el contratista no acatase las órdenes e instrucciones que se le imparten en forma escrita por parte de la Unidad técnica, en uso de las facultades que imponen la Orden de Compra y las Bases de Licitación.
- j) Por deficiencia o incumplimiento de las obligaciones señaladas en la oferta adjudicada, en las bases de licitación que lo integran, y en todos los formularios y documentos que son parte de la presente licitación.

Procedimiento para aplicación de Sanciones y Multas:

Para efectos de la aplicación de la multa, la Unidad Técnica generará un informe de faltas detectadas, donde se consignará el cálculo del porcentaje de multa, debiendo contar este documento con la firma del jefe de la Unidad Técnica y posteriormente será remitido vía correo electrónico según la información indicada por contratista en **Formulario N°01**.

Para el evento que el contratista prestador del servicio desee exponer su objeción a la aplicación de multas antes indicada, podrá pedir reposición de la multa a aplicar, vía correo electrónico a Vanessa.Castagneto@redsalud.gob.cl Michelle.Duran@redsalud.gob.cl Allison.Orrego@redsalud.gob.cl Maribel.RozasL@redsalud.gob.cl y Christian.MontecinosV@redsalud.gob.cl **dentro de los diez días hábiles siguientes al de notificación**, o bien, a través de documento escrito ingresado a través de la Oficina de partes de la Dirección del SSVSA, en días hábiles de lunes a viernes en horario de 08:30 a 15:00 Hrs.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, el SSVSA, emitirá la respectiva Resolución Exenta donde se pronunciará respecto de los descargos presentados, si los hubiere, publicando oportunamente en el Sistema de Compras Públicas tal Resolución, **en un plazo no superior a los 15 días hábiles**, desde la recepción de los descargos que formule el contratista.

Cabe mencionar que todo acto administrativo puede ser objeto de los recursos de la ley N°19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Se hace presente que, para efectos del **cálculo de las respectivas multas**, en el caso de la falta de **tipo administrativo** el porcentaje de multa se deducirá del importe mensual a pagar al Proveedor.

En el caso de la **falta de tipo técnico**, la multa se aplicará según lo dispuesto en las presentes bases de licitación, la cual será imputada a la **facturación inmediatamente posterior** a la fecha de la resolución exenta que instruya la aplicación de dicha multa.

Con todo, la multa aquí establecida, será acumulable con las indemnizaciones que pudieran fijar los tribunales de justicia por los perjuicios causados por el incumplimiento del contratante en los mismos casos antes mencionados.

Pago de Multas y Sanciones:

El adjudicatario podrá pagar las multas directamente en el Subdepartamento de Recursos Financieros de la Dirección del Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio, en un plazo no superior a los 30 días corridos, debiendo otorgársele recibo para tal efecto. En caso contrario, el monto total de las multas impagas y que no se encuentren con reclamación pendiente o con el plazo vigente para reclamar de ella, será cobrada administrativamente, sin forma de juicio y se deducirá de la respectiva Factura.

Lo anterior, es sin perjuicio de la facultad de la Dirección del Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio, de hacer efectivo el cobro de la Garantía correspondiente en caso de corresponder.

En caso de hacerse efectivo su cobro, el oferente adjudicado deberá entregar una nueva Garantía, de igual monto y características, dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

CAUSAS DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL SERVICIO CONTRATADO

El contrato quedará terminado, por disposición del SSVSA en los casos señalados en el artículo 13 bis de la Ley 19.886 y artículo N°130 del Reglamento de dicha Ley, además de los siguientes casos:

- a) La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extinción de la

personalidad jurídica de la sociedad contratista.

- b) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes. Esto siempre que el Proveedor no se encuentre en mora de cumplir sus obligaciones.
- c) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
- d) El estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
- e) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme al artículo 129 precedente. En tal caso, la Entidad sólo pagará el precio por los bienes y/o servicios que efectivamente se hubieren entregado o prestado, según corresponda, durante la vigencia del contrato. Asimismo, en el evento que la imposibilidad de cumplimiento del contrato obedeciere a motivos imputables al Proveedor, procederá que se apliquen en su contra las medidas establecidas en el artículo 135 del reglamento.
- f) Las demás establecidas en la ley, en las respectivas Bases de la licitación o en el contrato. Dichas Bases podrán establecer mecanismos de compensación y de indemnización a los contratantes.
- g) Si el contratista supera el límite de 30% del valor neto de la contratación por aplicación de multas, según lo estipulado en las presentes bases de licitación.
- h) Si se disolviere la empresa adjudicada, y/o si se resuelve a su respecto su Liquidación en conformidad a lo establecido en la Ley N°20.720.
- i) Si el proveedor es una Sociedad Limitada, y éste o alguno de los socios de la empresa fuera condenado por algún delito que merezca pena aflictiva. En los casos de una Sociedad Anónima, cuando algún miembro del Directorio o algún Gerente caiga en esta situación.
- j) Si el Contratista ha hecho abandono del lugar de trabajo o ha disminuido el ritmo de trabajo a un extremo que, a juicio de la Unidad Técnica, equivalga a un abandono de las prestaciones contratadas.
- k) Si se constituyen dos aplicaciones de multas, ya sean consecutivos o no, indistintamente del porcentaje de aplicación.
- l) Si a juicio de la Unidad Técnica no está ejecutando el servicio de acuerdo al Contrato o, en forma reiterada o flagrante, no cumple con las obligaciones estipuladas.
- m) Si el contratista no cumple con las Obligaciones Laborales y Sociales de los trabajadores (Ley N° 20.238).
- n) Si el contratista no cumple con mantener absoluta confidencialidad de toda la información y datos a los cuales tuviese acceso.
- o) En caso que este Servicio de Salud, no requiera la continuidad de los servicios, producto de fuerza mayor, como por ejemplo la anterior situación de Pandemia y sus correspondientes restricciones de desplazamiento, movilidad y uso de materiales o de equipos. Para ello deberá avisar al contratista con una antelación mínima de 10 días corridos, La notificación al Oferente podrá ser realizada mediante Carta Certificada y/o mediante correo Electrónico informado por los Oferentes en el Formulario N°01.
- p) Si conforme a la autorización presupuestaria que, anualmente provienen desde el Ministerio de Salud, no existiera presupuesto disponible para el año 2026, conforme al respectivo ejercicio presupuestario.
- q) En caso de que el oferente adjudicado no de cumplimiento a cualquiera de las afirmaciones realizadas en el Formulario N°02.

Para efectos de la declaración del término anticipado del contrato, cuando este opere como sanción frente al incumplimiento del Proveedor, la Unidad Técnica generará un informe donde se consignará bajo qué caso estipulado en este artículo se genera el término anticipado del contrato, debiendo contar este documento con la firma del jefe de la Unidad Técnica y posteriormente será remitido vía correo electrónico según la información indicada por contratista en **Formulario N°01**.

Para el evento que el contratista prestador del servicio desee exponer su objeción en relación al eventual incumplimiento, podrá realizar sus descargos vía correo electrónico a Vanessa.Castagneto@redsalud.gob.cl Michelle.Duran@redsalud.gob.cl Allison.Orrego@redsalud.gob.cl Maribel.RozasL@redsalud.gob.cl y Christian.MontecinosV@redsalud.gob.cl **dentro de los cinco días hábiles siguientes al de notificación**, o bien, a través de documento escrito ingresado a través de la Oficina de partes de la Dirección del SSVSA, en días hábiles de lunes a viernes, en horario de 08:30 a 15:00 Hrs.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, el SSVSA, emitirá la respectiva Resolución Exenta donde se pronunciará respecto de los descargos presentados, si los hubiere.

El mandante podrá proceder a poner término anticipado al contrato publicando oportunamente en el Sistema de Compras Públicas tal Resolución, **en un plazo no superior a los 15 días hábiles** a que se produzca el término del contrato desde la recepción de los descargos que formule el contratista.

Cabe mencionar que todo acto administrativo puede ser objeto de los recursos de la ley N°19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.

READJUDICACION

El SSVSA, procederá a la Re adjudicación en los siguientes casos:

- a) En caso del oferente inicialmente adjudicado desista formalmente de la contratación, ya sea que rechace o no acepta la orden de compra dentro del plazo estipulado, o a su vez, manifieste a través de una comunicación escrita y formal las razones de dicho desistimiento.
- b) En caso que el oferente adjudicado no cumpla con lo establecido en el artículo **DOCUMENTOS LEGALES PARA CONTRATAR**
- c) En caso de que la comisión evaluadora hubiese cometido algún error en la evaluación de las propuestas, y este error de evaluación a su vez, modifique la decisión inicial a través de Resolución Exenta. Esto será precedido del correspondiente proceso de invalidación previsto en el artículo N°53 de la Ley N°19.880 (aplica criterio contenido en el dictamen N°76.032 del 2015 de la Contraloría General). La notificación a los Oferentes podrá ser realizada mediante Carta Certificada y/o mediante correo Electrónico informado por los Oferentes en el Formulario N°01).

Se hace presente que la re adjudicación se realizará al proponente que obtenga la calificación de segunda oferta más conveniente y así sucesivamente, hasta inclusive declarar desierto el proceso.

Esta facultad podrá ejercerse dentro del plazo de 60 días corridos desde la publicación de la adjudicación original teniendo siempre la potestad de declarar desierta la licitación mediante acto administrativo fundado.

FORMA DE PAGO

Conforme a lo estipulado en el artículo N°79 bis, del DS N°250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, Reglamento de la Ley de Compras Públicas, el pago se realizará dentro de los treinta días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobra, toda vez que sea también certificada la recepción conforme de los bienes o servicios previamente adquiridos.

Considerando lo anterior, la factura o boleta correspondiente a las prestaciones realizadas deberá registrar el número de orden de compra en el campo de referencia 801 al emitir su factura en la plataforma de SII (Sin Observaciones adicionales, letras, números, signos, espacios, etc.), de lo contrario el sistema

RECHAZARÁ el documento, al no encontrar una OC válidamente emitida por este Servicio de Salud.

SIEMPRE debe aceptar la OC en el portal www.mercadopublico.cl antes de emitir la factura, la condición de pago es "CRÉDITO"

Aquellos proveedores que realizan sus facturas con software fuera de SII , deben enviar sus facturas a la casilla de intercambio dipresrepcion@custodium.com , de lo contrario , éstas no aparecerán en plataforma aceptadas, lo que impedirá su proceso de devengo y posterior pago.

Es importante aclarar que DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM no es un correo, es una **CASILLA DE INTERCAMBIO**, cuando envían los DTE al correo por error en los XML adjuntos, estos no tienen el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII, los documentos no pueden ser enviados en formato DTE, PDF, JPEG o similar, deben ser enviados en formato **EnvioDTE**.

A contar del 23 de agosto 2019 y por disposición de la Dirección de Presupuesto, todas las facturas asociadas a procesos de compra deben ser emitidas directamente desde la plataforma del SII al Subdepartamento de Logística de este Servicio de Salud y gestionadas a través de la plataforma ACEPTA que permite el devengo automático de las facturas.

Por lo anterior, **ANTES DE EMITIR LA FACTURA**, el Proveedor deberá gestionar la recepción conforme de los Servicios y/o Productos con la Unidad requirente (enviar los antecedentes necesarios para tramitar la facturación a la Unidad técnica).

Esto de acuerdo a lo establecido en la Ley N°21.131 publicada en el Diario Oficial el día 16 de enero del 2019, el cual regula los pagos a 30 días corridos a contar de la presentación de la factura, Ley con vigencia diferida comenzando en mayo del 2019 y además, conforme a lo estipulado en el artículo segundo, del DS N° 661 de 2024, del Ministerio de Hacienda, Reglamento de la Ley de Compras Públicas, el pago se realizará dentro de los treinta días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, **toda vez que sea también certificada la recepción conforme de los servicios previamente adquiridos.**

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 19.983, y su correspondiente modificación según el Artículo N°4 de la ley N°20.956, que “Regula la transferencia y otorga merito ejecutivo a copia de la factura”, en caso de presentarse la no aceptación de la factura por razones de forma o de fondo, ésta será reclamando en contra de su contenido **dentro de los ocho días corridos siguientes a su recepción.**

Las consultas de pago se deberán realizar en el link que se señala a continuación, de acuerdo a lo instruido por la Tesorería General de la República (TGR), proceso implementado desde el mes de mayo 2020 para todos los Servicios Públicos.

https://autentica.tgr.cl/oauth2/authorize-front?client_id=71n5gfb9up3rnst3oautublqu7&redirect_uri=https:%2F%2Fcomprobantes.tgr.cl%2Flogin&response_type=token&providers=ClaveTesoreria,ClaveTributaria,ClaveUnica

Para consultar por el estado de pago de su factura, el proveedor deberá contactar a los siguientes funcionarios pertenecientes al Subdepartamento de Finanzas:

Correo Electronico	Cargo	Telefono
Ian.GarroO@Redsalud.gob.cl	Jefe (S) Unidad de Tesoreria	32-2576719
Claudia.NunezE@redsalud.gob.cl	Atención de Proveedores	
Luis.Tabilo@redsalud.gob.cl	Caja	32-2576682
Carolina.Fierro.U@redsalud.gob.cl	Secretaria Subdepartamento de Finanzas	32-2576694

Para consultar por el pago de facturas, favor colocar en “Asunto”, Nombre Razón Social de la Empresa, Rut y Numero de documento a consultar, mnto del documento y fecha de emisión de la recepción conforme de los servicios.

Las consultas de pago se deberán realizar en el link que se señala a continuación, de acuerdo a lo instruido por la Tesorería General de la República (TGR), proceso

implementado desde el **mes de Mayo 2020** para todos los Servicios Públicos.

https://autentica.tgr.cl/oauth2/authorize-front?client_id=7ln5gfb9up3rnst3oautublqu7&redirect_uri=https:%2F%2Fcomprobantes.tgr.cl%2Flogin&response_type=token&providers=ClaveTesoreria,ClaveTributaria,ClaveUnica

En caso que el adjudicatario registre saldos insolutos de remuneraciones a cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, aplicará lo estipulado en el artículo 4° de la Ley 19.886.

Los Documentos tributarios (Facturas o Boletas de Honorarios) deberán ser emitidas por el Proveedor adjudicado luego de obtener la recepción conforme por parte de la Unidad técnica una vez realizada la prestación del servicio, junto con la siguiente documentación:

- a) Orden de compra respectiva en estado ACEPTADA.
- b) Acta de recepción conforme remitida por Unidad Técnica.
- c) Listado de asistentes con sus correspondientes evaluaciones finales.
- d) Formulario F-30-1 del Ministerio del Trabajo y previsión social (pagos previsionales declarados y pagados), correspondientes al mes anterior del servicio prestado.

Los Documentos tributarios (Facturas o Boletas de Honorarios) deberán ser emitida por el Proveedor adjudicado dentro de los diez primeros días hábiles, luego de prestados los servicios.

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 19.983, y su correspondiente modificación según el artículo N°04 de la Ley N°20.956, que “regula la transferencia y otorga merito ejecutivo a copia de la factura”, en caso de no presentarse la no aceptación de la factura por razones de forma o de fondo, esta será reclamado en contra de su contenido dentro de los ocho días corridos siguientes a su recepción.

En este caso, el reclamo será puesto en conocimiento del emisor de la factura por Carta certificada, o bien: a través de correo Electrónico enviado a la dirección señalada en formulario N°01, conjuntamente con la devolución de la factura y la guía a guías de despacho, a bien junto con la solicitud de emisión de la nota de crédito correspondiente.

El emisor de la factura dispondrá a su vez de 10 diez hábiles para subsanar los errores. La nueva factura o Nota de crédito, según sea el caso, sufrirá el mismo trámite formal que el documento original.

En caso que el adjudicatario registre saldos insolutos de remuneraciones a cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, aplicará lo estipulado en el artículo 4° de la Ley 19.886.

CESIÓN Y SUBCONTRATACION

De acuerdo al Artículo N°126 del Decreto N° 661 de 2024, se establece que el proveedor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una contratación, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones establecidos en el contrato/orden de compra.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos podrán transferirse de acuerdo con las normas del derecho común.

Respecto a la subcontratación, se establece que el proveedor podrá concertar con terceros la subcontratación parcial del contrato/orden de compra, sin perjuicio que la responsabilidad de su cumplimiento permanecerá en el proveedor adjudicado.

Cabe mencionar que para el evento que el contratista desee subcontratar solo podrá hacerlo respecto de aquellos aspectos no esenciales que a su vez, no fueron utilizados como criterios de evaluación, siendo responsable el contratista de cada ámbito de dicha subcontratación.

A modo de ejemplo, el transporte de equipos, materiales, herramientas, traslado de operarios, entre otros desde sus instalaciones al establecimiento, lo cual lo deberá indicar en su propuesta, el detalle de la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, su importe y el nombre o razón social del subcontratista, el cual deberá estar hábil en el registro de proveedores, y siempre y cuando no exceda el 30% del monto total del contrato.

De no cumplir con el requisito antes previsto, el SSVSA pondrá término de manera anticipada al contrato, conforme a lo estipulado en bases de licitación y normativa vigente

El personal contratado como el mismo prestador del servicio, con motivo de la ejecución de los servicios materia de la presente contratación, no tendrá en caso alguno, relación laboral ni vínculo de dependencia y/o subordinación con el SSVSA, sino que exclusivamente tendrán dicho vínculo con el contratista prestador del servicio. Lo anterior es sin perjuicio de la responsabilidad solidaria o subsidiaria, en su caso, que le asiste a la repartición pública convocante por las Obligaciones Laborales y sociales del contratista para con sus trabajadores, lo cual corresponde ser señalado.

FACTORING

De acuerdo al Artículo N°127 del Decreto N° 661 de 2024, se establece que el proveedor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una contratación, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones establecidos en el contrato/orden de compra.

Esto, considerando las disposiciones contenidas en la ley N°19.983, la cual considera que desde que la cesión fue perfeccionada, el legítimo dueño del crédito es el cesionario y no su anterior titular. Asimismo, según la normativa vigente, para la emisión, cesión y exigibilidad en el pago de facturas electrónicas, no es un requisito tener documentación física, ni presentar cuartas copias cedibles, documentos timbrados o similares, por ende, su exigencia para condicionar el pago de una factura válidamente cedida ante el portal del SII, dará derecho al propietario de dicho crédito a exigir el cobro en las instancias que corresponda.

Respecto a la validez de la cesión electrónica para una factura en particular, esta deberá ser revisada en el sitio <http://www.SII.cl> por el jefe del Subdepartamento de Finanzas, o quien el designe, así como la verificación de multas a aplicar en caso de corresponder, para velar por el cumplimiento de norma.

DOMICILIO DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

El prestador del Servicio constituye domicilio en la ciudad de Valparaíso, para todos los efectos de cualquier acto jurídico que pueda tener con el SSVSA, prorrogando la competencia para ante sus Tribunales.

DETALLE DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR

Las presentes Especificaciones Técnicas, forman parte integrante de las Bases para la licitación

Los oferentes deberán ofertar por el **valor total neto del Servicio licitado** en el portal www.mercadopublico.cl, el cual deberá incluir todos los costos y gastos asociados al servicio, tales como: Utilidades, fletes, máquinas y herramientas, traslados de personal y maquinaria, horas hombres profesionales y técnicos, entre otras.

En el **Formulario “Oferta Económica”**, el Oferente deberá indicar el tipo de impuesto a tributar (Impuesto del 19%, Retención de Honorarios o Exento de Impuestos).

COORDINACION

La Coordinación entre el SSVSA y el oferente que se adjudique el contrato, se hará a través del funcionario designado para tal efecto, perteneciente a la **Unidad de Capacitación** y el Supervisor de terreno de la empresa, el cual no tendrá ninguna relación laboral con el Servicio.

APLICACIÓN LEY KARIN (N°21.643)

El contratista y todos sus trabajadores, apoderados, supervisores y representantes, darán cabal cumplimiento, en todas sus actividades y durante su permanencia por cualquier causa, en los recintos del Servicio, a las disposiciones contenidas en la Ley N°21.643 que **“Modifica el Código del Trabajo y Otros Cuerpos Legales, en Materia de Prevención, Investigación y Sanción del Acoso Laboral, Sexual o de Violencia en el Trabajo”**, y a

la Resolución exenta N°12875, de 31 de julio de 2024, de este Servicio de Salud, que aprueba la Séptima Versión del Procedimiento Interno de Denuncia, Investigación y Sanción del Acoso Laboral y Acoso sexual (VALS), publicado en el portal www.mercadopublico.cl en la Licitación presente.